

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה גפני

פ/25/1973

הצעת חוק מוקד חירום רפואי טלפוני, התשפ"ג–2023

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"ארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני" – גוף המנוי בתוספת שהמנהל הכללי הכיר בו לעניין חוק זה, ומטרתו מתן טיפול רפואי ראשוני לציבור בלתי מסוים;

"הוועדה" – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת;

"חובש רפואת חירום" – בעל תעודת חובש רפואת חירום שהמנהל הכללי הכיר בה לפי סעיף 6(א);

"טיפול רפואי ראשוני" – טיפול רפואי ראשוני מיידי בזירת האירוע עקב צורך רפואי פתאומי או נסיבות חריגות העלולות לסכן חיים שבהן טיפול כאמור עשוי להידרש להצלת חיים, למעט פינוי מזירת האירוע;

"כונן רשום" – כונן שנכלל במרשם בהתאם להוראות סעיף 5;

"מד"א" – אגודת מגן דוד אדום בישראל כמשמעותה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950¹;

"מוקד חירום רפואי לאומי", "המוקד" – מוקד החירום כמשמעותו בסעיף 2;

"הממונה על תחום המוקד" – מי שמונה לפי סעיף 3;

"המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד הבריאות;

"מנהל המוקד" – כמשמעותו בסעיף 4(א);

¹ ס"ח התש"י, עמ' 175.

"המערכת הטכנולוגית" – כמשמעותה בסעיף 11 ;

"המרשם" – מרשם הכוננים כמשמעותו בסעיף 5 ;

"פרמדיק" – בעל תעודת פרמדיק שהמנהל הכללי הכיר בה לפי סעיף 6(ב) ;

"ציוד הצלת חיים" – ציוד למתן טיפול רפואי ראשוני ;

"רופא" – רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-
1976² ;

"השר" – שר הבריאות.

פרק ב': מוקד חירום רפואי לאומי

מוקד חירום רפואי 2. (א) מוקד החירום הטלפוני של מד"א ישמש מוקד חירום רפואי לאומי
לאומי למענה על פניות טלפוניות למתן עזרה ראשונה וטיפול רפואי ראשוני.

(ב) מוקד החירום הרפואי הלאומי יפעל ברציפות בכל ימות השנה ;
הפעלת המוקד והזנקת כוננים לשם מתן טיפול רפואי ראשוני במסגרתו
ייעשו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ג) ההתקשרות למוקד החירום הרפואי הלאומי תיעשה בחיוב מקוצר
למספר החירום הלאומי 101 ולא תחויב בתשלום.

הממונה על תחום 3. (א) השר ימנה עובד בכיר מקרב עובדי משרד הבריאות לממונה על תחום
המוקד מוקד החירום הרפואי הלאומי ; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) אלה תפקידי הממונה על תחום המוקד :

(1) לקיים פיקוח ובקרה על המוקד ועל עמידתו בהוראות חוק זה,
לרבות באמצעות בקרה יזומה ובקרת פתע על מד"א ועל ארגוני העזר
למתן טיפול רפואי ראשוני ;

(2) לבדוק אירועים חריגים בפעילות המוקד שדווחו לממונה או
שנודע לו עליהם בדרך אחרת ולהגיש דוח למנהל הכללי בעניינם ;

(3) לברר פניות ציבור בעניין פעילות המוקד ופעילות הכוננים
הרשומים ;

(4) לנהל את המרשם ;

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

(5) לברר פניות של מד"א ושל ארגוני עזר למתן טיפול רפואי ראשוני או של כוונים בכל הנוגע לפעילות המוקד ולתת הוראות בנוגע לתיאום בין מד"א לארגוני העזר.

(ג) הממונה על תחום המוקד רשאי –

(1) לתת הוראות למד"א ולארגוני עזר למתן טיפול רפואי ראשוני במקרה של איביצוע הוראות חוק זה, ובכלל זה הוראות לתיקון ליקויים שמצא, ככל הנדרש להבטחת ביצועו של חוק זה;

(2) לעקוב אחר נתוני המוקד ואחר פעילות המערכת הטכנולוגית;

(3) לתת הוראות בעניין בדיקת המערכת הטכנולוגית או העמדתה לבדיקה מקצועית של משרד הבריאות או מי מטעמו, וכן לתת הוראות בעניין בחינת התאמתה של המערכת לצרכים הנובעים מהוראות לפי חוק זה, עדכון המערכת הטכנולוגית או החלפתה ומערכות גיבוי חלופיות.

(ד) לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה, הממונה על תחום המוקד מוסמך לדרוש ממד"א או מארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני, מכון או מאדם אחר הנוגע בדבר, ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של הוראות לפי חוק זה; בסעיף קטן זה, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995.³

(ה) הממונה על תחום המוקד רשאי להסמיק עובדים במשרד הבריאות לפעול מטעמו לעניין חוק זה.

מוקד החירום 4. (א) בראש מוקד החירום הרפואי הלאומי יעמוד מנהל מוקד שהמנהל הרפואי הלאומי הכללי אישר לאחר שעמד בתנאי הכשירות שקבע השר.

(ב) אלה תפקידי מנהל המוקד:

(1) לוודא את כשירות המוקדנים והתאמתם לתפקידם;

(2) להבטיח את תקינות פעולת המוקד;

(3) להבטיח את תקינות פעולתה של המערכת הטכנולוגית בהתאם להוראות חוק זה;

(4) לספק כל מידע ולבצע כל הוראה בהתאם להוראות הממונה על תחום המוקד, בין היתר באופן מיידי ובזמן אמת;

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

(5) לדווח לממונה על תחום המוקד על כל אירוע חריג בפעילות המוקד;

(6) לדווח לממונה על תחום המוקד, אחת לרבעון, על נתוני המוקד ועל פעילות המערכת הטכנולוגית;

(7) לדווח לממונה על תחום המוקד על תקלה משמעותית במערכת הטכנולוגית;

(8) לדווח לממונה על תחום המוקד על תוכנית העבודה השנתית של המוקד.

(ג) את המוקד יאיישו מוקדנים שהם רופאים, פרמדיקים, אחים או חובשי רפואת חירום שעברו הכשרה בתחומי שירות, זיהוי אירועי חירום וצורכי טיפול רפואי ראשוני.

(ד) הממונה על תחום המוקד רשאי בכל עת להיכנס לכל מיתקני המוקד ושטחיו, וכן תתאפשר לו צפייה בכל עת בפעילות המוקד, בנתוני המוקד, בפעולת המערכת הטכנולוגית ובמידע הנוגע לקריאות להזנקות ולפעילות המערכת הטכנולוגית לשם בחינת התאמתה לצרכים הנובעים מהוראות לפי חוק זה.

פרק ג': הזנקת כוננים

סימן א': מרשם הכוננים

5. מרשם הכוננים (א) הממונה על תחום המוקד ינהל מרשם כוננים לפי סיווג מקצועי זה: רופא, פרמדיק, אח או חובש רפואת חירום.

(ב) במרשם יירשם ככונן הכשיר להזנקת באמצעות המוקד מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא אחד מבעלי המקצוע כאמור בסעיף קטן (א);

(2) הוא משתייך למד"א או לארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני;

(3) מד"א או ארגון העזר למתן טיפול רפואי ראשוני שהוא משתייך אליו, לפי העניין, הצהיר כי הוא עומד בתנאי ההכשרה והניסיון שהמנהל הכללי הורה עליהם לעניין כוננים;

(4) מד"א או ארגון העזר למתן טיפול רפואי ראשוני שהוא משתייך אליו, לפי העניין, הצהיר כי ברשות הכונן ציוד הצלת חיים ואמצעי הזנקת שהמנהל הכללי הורה עליהם;

(5) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להירשם במרשם ככונן, ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

(ג) המרשם יהיה בסיס לפעולת הזנקת הכוננים באמצעות המוקד, לרבות באמצעות המערכת הטכנולוגית, ורק על בסיסו יוזנקו כוננים; פרטי המרשם ישמשו את המוקד רק למטרה זו.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), כונן רשום נדרש להתחבר למערכת הטכנולוגית לשם הזנקתו.

6. הכרה בתעודות (א) המנהל הכללי רשאי להכיר בתעודת חובש רפואת חירום המעידה על סיום לימודים בביצוע פעולות של סעד חיים בסיסי.

(ב) המנהל הכללי רשאי להכיר בתעודת פרמדיק המעידה על סיום לימודים בביצוע פעולות של סעד חיים מתקדם.

(ג) המנהל הכללי יכיר בתעודה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), לפי העניין, בהתחשב, בין היתר, ברמת המוסד שבו ניתנה תעודת סיום הלימודים, ברמת הלימודים, בתוכנית הלימודים, בהיקף הלימודים ובמשך הלימודים לתעודה במוסד, וכן בהיקף ההכשרה המעשית; המנהל הכללי רשאי לדרוש ממבקש הכרה כאמור, כתנאי להכרה, להשלים את לימודיו, להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות כפי שהורה.

7. אחריות מד"א וארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני אחראים לכל העניינים שלהלן לגבי כל הכוננים שנרשמו באמצעותם:

אחריות מד"א וארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני

(1) קליטה סדורה של הכוננים המשתייכים אליהם בהתאם להוראות כל דין, לאחר בדיקת הכשרתם;

(2) הכשרת הכוננים ופיקוח רפואי על פעילותם;

(3) הנחיה מקצועית של הכוננים;

(4) תקינות ציוד הצלת החיים ואמצעי ההזנקה שברשות הכוננים והתאמתם לאמות המידה המתחייבות;

(5) הסדרת כיסוי ביטוחי מתאים לכוננים בכל הקשור לפעילותם ככוננים.

הרישום במרשם 8. (א) מד"א וארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני יעבירו לממונה על תחום המוקד בקשות לרישום כוננים במרשם (בסעיף זה – הבקשה) ויעדכנו את פרטיהם ותיעוד על השתלמויות מקצועיות נדרשות באופן שוטף.

(ב) הבקשה תוגש בחתימת המועמד לרישום ככונן ותכלול פרטים כאמור בסעיף קטן (ד)(2) עד (7).

(ג) הממונה על תחום המוקד יודיע לכונן ולמד"א או לארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני, לפי העניין, על החלטתו בבקשה ועל מספרו במרשם של כל כונן שנרשם לפי בקשתו.

(ד) במרשם יירשמו, בין השאר, פרטים אלו:

- (1) מספר הכונן במרשם;
- (2) שם פרטי ושם משפחה ומספר זהות של הכונן;
- (3) פרטי התקשרות עם הכונן;
- (4) הכשרת הכונן וסיווגו: רופא, פרמדיק, אח או חובש רפואת חירום;
- (5) הציוד להצלת חיים שנמצא ברשות הכונן ואמצעי ההזנקה שברשותו;
- (6) אמצעי הניוד הקבוע שנמצא ברשות הכונן;
- (7) מד"א או ארגון העזר, לפי העניין, שהכונן משתייך אליו.

מחיקת רישום 9. (א) הממונה על תחום המוקד ימחק רישום של כונן מהמרשם אם התקיים אחד מאלה:

- (1) הכונן ביקש זאת;
- (2) מד"א או ארגון העזר למתן טיפול רפואי ראשוני, לפי העניין, שבאמצעותו הוגשה בקשת הרישום, הודיע כי הכונן אינו משתייך אליו עוד.
- (ב) הממונה על תחום המוקד רשאי למחוק רישום של כונן מהמרשם, לתקופה שיקבע או לצמיתות, אם מצא כי התקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לכונן ולמד"א או לארגון העזר למתן טיפול רפואי ראשוני שאליו הוא משתייך, לפי העניין, הזדמנות לטעון את טענותיהם:

- (1) פרט מהותי שנמסר בבקשת הרישום השתנה או שאינו נכון;

(2) הכונן הפר הוראה מחייבת במילוי תפקידו או הפר את חובת הסודיות לפי סעיף 12 או אינו מתאים למלא תפקיד של כונן.

סימן ב': הזנקת הכוננים

10. (א) קיבל מוקד החירום הרפואי הלאומי פנייה המצריכה מתן טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע, יזניק לשם כך כונן רשום למתן טיפול רפואי ראשוני בהתאם לנדרש, לרבות באמצעות המערכת הטכנולוגית.

(ב) הזנקת כונן כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לפי שיקולים מקצועיים בלבד, ובהתחשב בזמינות, בנגישות, בהכשרה ובאמצעים מתאימים לטיפול הרפואי הראשוני הנדרש בזירת האירוע, וללא קשר להשתייכותו הארגונית של הכונן או להבחנה אחרת שאינה ממין העניין.

(ג) (1) אין בהוראות סעיף זה כדי לחייב כונן שהוזנק לפי סעיף קטן (א) לצאת לפי קריאת ההזנקה.

(2) יציאתו של כונן רשום לפי קריאת ההזנקה תיעשה בהתנדבות, והוא לא יגבה תמורה כספית בכל הנוגע לפעילותו ככונן.

(ד) הזניק המוקד כונן רשום והכונן דיווח כי יצא לפי קריאת ההזנקה, יעביר לו המוקד את פרטי האירוע שנרשמו במוקד ואת כתובת האירוע.

(ה) ניהול זירת האירוע כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה בידי הכונן הראשון שהגיע למקום האירוע, ובעת הגעת כמה כוננים – בידי הכונן המיומן ביותר בהכשרתו לסוג הטיפול הנדרש; הכונן שמנהל את זירת האירוע יתעד את הבדיקה ואת הטיפול ברשומה רפואית מיד לאחר ביצוע הטיפול.

(ו) כונן רשום ידווח במערכת הטכנולוגית על יציאתו לפי קריאת ההזנקה ועל הגעתו לזירת האירוע, וכן ידווח למוקד בכל דרך מקובלת אחרת על הטיפול הרפואי שניתן למטופל ועל כל מידע אחר הנוגע לניהול זירת האירוע.

(ז) בכל הזנקה של כונן של ארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני ידווח המוקד לארגון העזר שהכונן משתייך אליו את פרטי הזנקתו, ובלבד שלא יעביר מידע רפואי בנוגע למטופל.

(ח) כונן ילבש בעת פעילותו ככונן את מדי מד"א או את מדי ארגון העזר למתן טיפול רפואי ראשוני שהוא משתייך אליו, לפי העניין.

סימן ג': המערכת הטכנולוגית

המערכת
הטכנולוגית

11. (א) מד"א ינהל מערכת טכנולוגית שתתריע בפני הכוננים הרשומים בהתאם לנדרש בסעיף 10(א) על הצורך בהגעה לזירת אירוע מסוימת לשם מתן טיפול רפואי ראשוני.

(ב) המערכת הטכנולוגית תאפשר דיווח בעת היציאה לפי קריאת ההזנקה ובעת ההגעה אל זירת האירוע, וכן דיווח על הטיפול הרפואי שניתן; הממונה על תחום המוקד יוכל לצפות בכל עת במידע במערכת הטכנולוגית על פי הוראות חוק זה.

(ג) לכל כונן רשום תהיה אפשרות להתחבר למערכת הטכנולוגית לשם קבלת קריאות הזנקה ולשם דיווח בדבר ההזנקה, ההגעה והטיפול הרפואי שניתן.

פרק ד': הוראות שונות

סודיות

12. מי שהגיע אליו מידע עקב ביצוע הוראות חוק זה או עקב מתן טיפול רפואי ראשוני או במהלכו, ישמור אותו בסוד, לא יעשה בו שימוש ולא יעבירו לאחר אלא לשם ביצוע חוק זה או בהתאם להוראות כל דין.

ביצוע ותקנות
ושינוי התוספת

13. (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בעניינים אלו:

- (1) תנאים להכרה בארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני;
 - (2) שיטת העבודה וההפעלה של המוקד;
 - (3) כוח האדם הנדרש להפעלת המוקד;
 - (4) תנאי הכשירות של מנהל המוקד;
 - (5) דרכי התקשרות של הכוננים עם המוקד;
 - (6) הפעלת כוננים רשומים לפי הפניית המוקד, תיאום בין הכוננים והבטחת רצף טיפולי במקרה של צורך בפינוי מיידי;
 - (7) הקמה והפעלה של מערכות קשר, מערכות טכנולוגיה ומערכות מידע במוקד החירום הרפואי הלאומי והוראות לעניין הגנת המידע;
 - (8) מנגנוני פיקוח ובקרה על עבודת המוקד;
 - (9) הוראות בדבר כיסוי ביטוחי לכווננים רשומים.
- (ב) השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת, ובלבד שלא יגרע מהתוספת גופים המנויים בה.

- תיקון חוק זכויות 14. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996⁴, בסעיף 2, בהגדרה "מטפל", במקום החולה "כירופרקט" יבוא "כירופרקט, פרמדיק וחובש רפואת חירום כהגדרתם בחוק מוקד חירום רפואי טלפוני, התשפ"ג-2022".
- תחילה והוראת מעבר 15. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
- (ב) הממונה על תחום המוקד ירשום במרשם רופא, פרמדיק, אח או חובש רפואת חירום שערב יום התחילה היו רשומים במרשם הכוננים של מד"א או ברשימת כוננים מאושרים של משרד הבריאות, ובלבד שמד"א או ארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני שהוא משתייך אליו, לפי העניין, הגישו עד יום התחילה רשימת כוננים כאמור ובה ציינו לגבי כל כונן את הפרטים כאמור בסעיף 8(ד) והצהירו כי מצאו שהם עומדים בתנאים המנויים בסעיף 5(ב); אין באמור כדי לגרוע מסמכות הממונה על תחום המוקד להורות על מחיקת כונן מהמרשם ולדרוש, לשם הפעלת הסמכות כאמור, כל מסמך הדרוש לו לשם בדיקת התקיימות התנאים האמורים.
- הוראת שעה 16. (א) בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה של חוק זה (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה), יחולו לעניין הכוננים הוראות אלו:
- (1) הוזנק כונן רשום המשתייך לארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני בהתאם להוראות סעיף 10(א), ידווח המוקד על ההזנקה ועל פרטי אירוע החירום לגורם האחראי להפעלת כוננים בארגון שאליו הוא משתייך (בסעיף זה – הגורם המתאם);
- (2) קיבל הגורם המתאם דיווח כאמור בפסקה (1) וראה כי כונן רשום שנמצא סמוך לאירוע החירום לא הוזנק אליו, רשאי הוא לדווח על כך למוקד החירום הרפואי הלאומי ולהזניק את הכונן לזירת האירוע לשם מתן טיפול רפואי ראשוני על אף האמור בסעיף 5(ד);
- (3) הזניק הגורם המתאם כונן רשום כאמור בפסקה (2), ימסור הכונן את הדיווח על הטיפול הרפואי שניתן למטופל לגורם המתאם, והוא יעביר אותו למוקד החירום הרפואי הלאומי.
- (ב) בתקופת הוראת השעה, ידווחו מד"א וארגון עזר לטיפול רפואי ראשוני לממונה על תחום המוקד, אחת לחודש, על הזנקת כוננים לפי סעיף קטן (א) בחודש שקדם למועד הדיווח.

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"א, עמ' 144.

(ג) בתוך חודש מתום תקופת הוראת השעה, ידווח הממונה על תחום המוקד לוועדה על המידע שקיבל לפי סעיף קטן (ב) ועל מסקנותיו לעניין יישום הוראות סעיף זה לגבי התקופה שמיום התחילה ועד מועד הדיווח.

דיווח לכנסת 17. השר ידווח לוועדה, ב-1 בינואר בכל שנה, על יישום הוראות חוק זה, ובכלל זה על הפעלת סמכויות הממונה על תחום המוקד ועל פעילות ההזנקה לפי החוק בשנה שקדמה למועד הדיווח.

תוספת

(ההגדרה "ארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני" שבסעיף 1, סעיף 13(ב))

1. עמותת איחוד הצלה לישראל.

דברי הסבר

מוקדי החירום הרפואיים הטלפוניים במדינת ישראל והזנקת כוננים לשם מתן עזרה ראשונה וטיפול רפואי ראשוני הם נדבכים משמעותיים במערך העזרה הראשונה במדינת ישראל. ואולם, פעילות מוקדי החירום ומערך הכוננים לא הוסדרה עד היום בחקיקה ראשית.

במילוי תפקידה נותנת אגודת מגן דוד אדום בישראל (להלן – מד"א) שירותי עזרה ראשונה ובין היתר מפעילה לשם כך כוננים. מלבד מד"א יש עוד ארגוני עזר, כגון עמותת איחוד הצלה, שמטרתם מתן טיפול רפואי ראשוני (להלן – ארגוני עזר) ואף הם מפעילים כוננים לשם כך. הכוננים של מד"א ושל ארגוני העזר נותנים טיפול ראשוני מציל חיים.

בשל חשיבות פעילות הכוננים ונחיצות שיתוף הפעולה והתיאום בין מד"א לארגוני העזר לעניין מערך הכוננים, מוצע להסדיר את פעולתו של מוקד חירום רפואי לאומי שיאחד את פעילות הזנקת הכוננים, וליעל את שיתוף הפעולה והסנכרון בין מד"א לארגוני העזר בעניין הזנקת הכוננים ובעניין הפעלתם במקצועיות במטרה להציל חיים.

סעיף 1

מוצע להגדיר את המונחים העיקריים המשמשים בחוק. בין היתר מוצע להגדיר "ארגון עזר למתן טיפול רפואי ראשוני" כגוף המנוי בתוספת שהמנהל הכללי של משרד הבריאות הכיר בו לעניין החוק המוצע ומטרתו מתן טיפול רפואי ראשוני לציבור בלתי מסוים. מוצע לכלול בתוספת המוצעת את עמותת איחוד הצלה לישראל.

עוד מוצע להגדיר "טיפול רפואי ראשוני" כטיפול רפואי ראשוני מיידי בזירת האירוע עקב צורך רפואי פתאומי או נסיבות חריגות העלולות לסכן חיים שבהן עשוי להידרש טיפול רפואי ראשוני להצלת חיים, למעט פינוי מזירת האירוע.

סעיף 2

מוצע לעגן את מוקד החירום הרפואי הטלפוני שמפעילה מד"א כיום כמוקד החירום הרפואי הלאומי (להלן – המוקד) שאליו יפנו טלפונית לשם קבלת עזרה ראשונה וטיפול רפואי ראשוני. המוקד יפעל ברציפות בכל ימות השנה, וההתקשרות אליו תיעשה בחיוב מקוצר למספר החירום הלאומי 101 ולא תחויב בתשלום.

סעיפים 3 ו-4

מוצע להסמיך את שר הבריאות למנות ממונה על תחום מוקד החירום הרפואי הלאומי (להלן – הממונה). תפקידי הממונה או מי שהוא יסמך לפעול מטעמו לעניין החוק יהיו קיום פיקוח ובקרה על המוקד, בדיקת אירועים חריגים בפעילות המוקד, בירור פניות ציבור לעניין פעילות המוקד ופעילות הכוננים הרשומים במרשם, ניהול מרשם הכוננים הרשומים ובירור פניות של מד"א ושל ארגוני העזר, וכן מתן הוראות בנוגע לתיאום בין מד"א לארגוני העזר. הממונה יהיה רשאי, בין היתר, לתת הוראות למד"א ולארגוני העזר במקרה של איביצוע הוראות החוק ולעקוב אחר נתוני המוקד ואחר פעילות המערכת

הטכנולוגית שבאמצעותה מוזנקים הכוננים.

המנהל הכללי של משרד הבריאות יאשר את מינויו של מנהל מוקד שיהיה אחראי לתפעול השוטף של המוקד בהתאם לתפקידיו הקבועים כמוצע. את המוקד יאיישו מוקדנים שהם רופאים, פרמדיקים, אחים או חובשי רפואת חירום שעברו הכשרה בתחומי שירות, זיהוי אירועי חירום וצורכי טיפול רפואי ראשוני. כדי לאפשר פיקוח ובקרה של הממונה על פעילות המוקד, מוצע להסמיך אותו להיכנס בכל עת למוקד וכן לצפות בפעילות המוקד, בנתוני המוקד, בפעולת המערכת הטכנולוגית ובמידע הנוגע להזנקות, כמפורט בהצעת החוק.

סעיפים 5 עד 9 ו-15(ב)

כיום אין גורם אחד שמרכז את רשימת הכוננים המעודכנת שבה מרוכז המשאב האנושי למתן טיפול רפואי ראשוני. למשרד הבריאות אין גישה לרשימת הכוננים של מד"א, וארגוני העזר נדרשים להעביר למשרד הבריאות רשימות של כוננים כדי שיעבירו אותן למד"א. מוצע לקבוע שהממונה ינהל מרשם של כוננים המשתייכים למד"א או לארגון עזר. עוד מוצע לקבוע את התנאים לרישום כוננים במרשם. מרשם כמוצע יהווה את הבסיס הנחוץ לפעולת הזנקת כוננים באמצעות המוקד, לרבות באמצעות המערכת הטכנולוגית. המרשם ינוהל על פי הסיווג המקצועי של הכונן: רופא, פרמדיק, אח או חובש רפואת חירום. לעניין רישום פרמדיק וחובש רפואת חירום מוצע לקבוע הוראות לעניין ההכרה בתעודות של בעלי מקצועות אלו לשם רישומם במרשם הכוננים.

נוסף על הרישום במרשם, הכוננים יידרשו להתחבר למערכת הטכנולוגית לשם הזנקתם. כוננים יירשמו במרשם הכוננים על פי בקשות שיגישו לממונה מד"א וארגוני העזר לגבי כוננים המשתייכים אליהם. מד"א וארגוני העזר יעדכנו באופן שוטף את פרטי הכוננים ותיעוד בדבר השתלמויות מקצועיות נדרשות.

כדי לאפשר את ביסוס המרשם עם תחילת החוק המוצע, מוצע לקבוע בהוראת מעבר כי מי שרשומים ערב יום התחילה במרשם מד"א ומי שרשומים במשרד הבריאות ככוננים המשתייכים לארגוני העזר, יירשמו במרשם הכוננים לפי החוק המוצע, בכפוף לבדיקה של מד"א או ארגון העזר, לפי העניין, בדבר עמידתם בתנאים הנדרשים מהכונן לפי חוק זה.

מוצעות הוראות לעניין מחיקת כונן מהמרשם אם הכונן ביקש זאת או אם מד"א או ארגון העזר הודיעו כי הכונן הרשום אינו משתייך אליהם עוד, וכן הוראות לעניין מחיקה זמנית או לצמיתות מהמרשם במקרים המפורטים בהצעת החוק.

כמו כן, מוצע לקבוע הוראות לעניין אחריות מד"א וארגוני העזר לגבי הכוננים שנרשמים באמצעותם, ובכלל זה הכשרה ופיקוח רפואיים על פעילות הכוננים, הנחיה מקצועית שלהם, תקינות ציוד הצלת החיים ואמצעי ההזנקה שברשותם והסדרת כיסוי ביטוחי בעבורם.

סעיפים 10 ו-11

מוצע לקבוע הוראות לעניין הזנקת הכוננים הרשומים במרשם. על פי המוצע, אם המוקד קיבל פנייה המצריכה מתן טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע, הוא יזניק לשם כך, לרבות באמצעות מערכת טכנולוגית, כונן רשום למתן טיפול רפואי ראשוני. הזנקת הכונן תיעשה לפי שיקולים מקצועיים בלבד, ובהתחשב בזמינות, בנגישות, בהכשרה ובאמצעים מתאימים לטיפול המידי הנדרש בזירת האירוע, וללא קשר להשתייכותו הארגונית של הכונן או להבחנה אחרת שאינה ממין העניין. כמו כן, מוצע לקבוע הוראות לעניין ניהול זירת האירוע, תיעוד הטיפול שניתן בה ודיווח הכונן למוקד ולארגון העזר על מהלך פעילותו ככונן, וכן לעניין דיווח של המוקד לארגון העזר בדבר הזנקה של כונן המשתייך לאותו ארגון. מוצע לקבוע כי ההזנקה תיעשה בהתנדבות, וכונן לא יגבה תמורה כספית בכל הנוגע לפעילותו ככונן.

מד"א ינהל מערכת טכנולוגית שתתריע על הצורך בהגעה לזירת אירוע מסוימת לשם מתן טיפול רפואי ראשוני (להלן – המערכת הטכנולוגית). לכל כונן תהיה אפשרות להתחבר למערכת זו לשם קבלת קריאות להזנקה, והכונן ידווח באמצעותה על מהלך פעילותו ככונן כמפורט בהצעת החוק.

סעיף 12

כדי לשמור על פרטיותם של מי שיקבלו טיפול רפואי ראשוני, מוצע להטיל חובת סודיות על מי שהגיע אליו מידע עקב ביצוע הוראות החוק המוצע או עקב מתן טיפול רפואי ראשוני או במהלכו.

סעיף 13

מוצע להסמיך את שר הבריאות להתקין תקנות לביצוע ההסדר המוצע, וכן להסמיכו להוסיף ארגוני עזר לתוספת אך לא לגרוע ממנה גופים.

סעיף 14

מוצע לתקן את ההגדרה "מטפל" בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, כך שתכלול בגדרה גם כוננים, וכך להחיל עליהם את הוראות החוק האמור החלות על מטפלים, ובכלל זה איסור הפליה בין מטופלים והחובה לשמור על כבודו ופרטיותו של המטופל.

סעיפים 15(א) ו-16

מוצע לקבוע כי החוק המוצע ייכנס לתוקפו שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות, כדי לאפשר היערכות ליישומו. עוד מוצע לקבוע כהוראת שעה לשישה חודשים הסדר מיוחד לעניין הזנקת כוננים של ארגון עזר, כדי למנוע מקרים חריגים שבהם כונן של ארגון עזר לא יוזנק באמצעות המערכת הטכנולוגית להצלת חיים באירוע אף שהוא נמצא סמוך אליו. מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה, המוקד ידווח לגורם האחראי להפעלת הכוננים בארגון העזר (להלן – הגורם המתאם) על הזנקה של כונן רשום המשתייך לאותו ארגון ועל פרטי אירוע החירום שאליו הוזנק. אם ארגון העזר יגלה שיש כונן רשום שנמצא סמוך לאירוע החירום ולא הוזנק אליו, הוא רשאי לדווח על כך למוקד ולהזניק את הכונן. במקרה כזה, הכונן ימסור את הדיווח על הטיפול הרפואי שניתן למטופל לגורם המתאם, והוא שיעביר אותו למוקד. מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה, ידווחו מד"א וארגון העזר לממונה, אחת לחודש, על הזנקת הכוננים כאמור. הממונה ידווח על המידע שקיבל ועל מסקנותיו לעניין יישום הוראות הוראת השעה לוועדה בתוך חודש מתום תקופת הוראת השעה.

סעיף 17

מוצע לקבוע כי שר הבריאות ידווח לוועדה על יישום הוראות החוק המוצע, ובכלל זה על הפעלת סמכויות הממונה על תחום המוקד ועל פעילות ההזנקה לפי החוק. הצעת החוק דומה בעיקרה להצעת חוק מוקד חירום רפואי טלפוני, התשפ"ב-2022, שהונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע לקריאה הראשונה (הצעות חוק הכנסת – 897). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/161/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)